

【제3자 경매신청건 이중경매 신청 불철저】

- 「인수채권정리업무규정」 제57조에 따르면 제3자가 공사의 담보물건에 경매신청을 하였을 때 먼저 개시결정한 경매신청이 취하되거나 그 절차가 취소 또는 중지될 우려가 있는 경우에는 공사도 경매신청을 하도록 되어 있음
- 그런데 2019. 6. 27. 인수한 담보부채권 ■■■■보험 2019-XXX(채무자 ○○○)의 경우 담보물건의 근저당권자인 △△△△△이 2019. 4. 24. 경매신청(○○지법 XXXX타경 XXXX)한 상태로 공사가 인수하였고, 1차 매각예정가격이 334백만 원으로 신청채권자보다 선순위인 공사 근저당(316.8백만 원), ①①①①① 근저당(40백만 원)을 감안하면 기각될 가능성이 높은데도 공사가 별도로 경매 신청을 하지 않아 2020. 5. 12. 경매사건이 기각되고 2020. 6. 30. 공사가 다시 경매신청 하여 1년 이상 경매가 지연되는 등
- 담보물건에 제3자가 신청한 경매사건이 취하되어 다시 경매신청한 3건이 확인되어 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**